MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

RÉGIME FISCAL DES ONG ET DES ASSOCIATION (OSC)

Janvier 2022

I- Bref aperçu sur les organisations de la société civile

A- Cadre juridique

- La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et son décret d'extension du 13 mars 1946 ;

- Le décret n°2001-234 du 12 juillet 2001 fixant les conditions de fonctionnement des ONG et leurs organisations faitières ;

- L'arrêté interministériel n°16/MCRI-SCBE/MCCAG-PD/MAEIA/MISD/DC/DAJDH/DBEVA/SA du 06 mai 2003 portant règlementation des accords de siège des ONG étrangères en République Benin;

- Le Code Général des Impôts: (article 4 point 9): but non lucratif et gestion désintéressée

➢ but non lucratif: gestion distinguée de celle des entreprises commerciales (pas de concurrence avec le secteur commercial)

➢ caractère désintéressé de la gestion:

• gestion ou administration bénévole par des personnes indépendantes

• absence d'intérêt direct ou indirect des dirigeants ou leur proches avec les résultats de l'exploitation

B- Définition et composantes des OSC

L'article premier de la loi du premier juillet 1901, définit l'association comme étant la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.

On appelle société civile, une société non commerciale soumise au droit civil. Les sociétés civiles regroupent, dans le jargon juridique, toutes les sociétés qui exercent une activité non-commerciale, c'est-à-dire agricole, libérale, intellectuelle ou immobilière.

Eléments de comparaison	**Sociétés civiles**	**Sociétés commerciales**
Code (législation)	Code civil	Code commercial
Nature d'activités	Activités civiles	Activités commerciales
Niveau de responsabilité des	Illimitée au regard des dettes	Limitée au montant des apports (en général)
Imposition des bénéfices (éventuel)	Impôt sur le Bénéfice des Affaires au nom des associés	Impôt sur les Sociétés
Nombre minimum d'associés	Deux (02)	Un (01)

Les états généraux de la société civile tenus les 18 et 19 décembre 2019, à Cotonou, ont retenu quatre (04) niveaux de structuration des OSC à savoir :

✓ les associations (associations de jeunes, de développement, de femmes, des chefferies traditionnelles, des confessions religieuses, les médias…) ;

✓ les Organisations Non Gouvernementales (ONG) ;

✓ les organisations socioprofessionnelles ; et

✓ les syndicats.

Les chefferies traditionnelles, les confessions religieuses et les médias ne peuvent être membres de la société civile que sous leur forme associative.

II- Impôts et taxes dus par les OSC

- L'ITS sur les salaires du personnel ;
- Le Versement Patronal sur Salaires (VPS) (Art. 191 du CGI) ;
- L'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) sur les prestations de services reçues ou financées : prestataires ayant IFU (3%), prestataires sans IFU et ceux non connus au fichier des contribuables de la DGI (5%) (Art. 130 et suivant du CGI) ;
- L'Impôt sur le Bénéfice des Affaires en cas de réalisation de revenu (Art. 55 du CGI) ;
- Les droits d'enregistrement et de timbre ;
- La retenue à la source sur les rémunérations versées aux prestataires non-résidents au Bénin: 10% (personnes

physiques) et 12% (personnes morales) (Art 141 et suivants du CGI) ;

- Une retenue à la source sur le montant brut des loyers doit être effectuée par les locataires autres que les personnes physiques et reversée. Le montant de la retenue est de 12 % du montant annuel des loyers (Art 101 et suivants du CGI);
- L'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers sur les rémunérations versées aux membres des conseils d'administration (Art. 69 du CGI) ;
- La Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) (Art. 166 et ss du CGI).

Versement Patronal sur Salaires (VPS) (article 191 et suivants du CGI)	• Liquidé au taux de 4% sur le montant brut des salaires y compris les avantages en argent et en nature ; • A la charge de l'employeur ; • Déclaration et paiement au plus tard le 10 du mois suivant.
Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS): art 119 et suivants du CGI	• Revenus provenant des traitements, émoluments et salaires publics ou privés ainsi que les rétributions accessoires de toute nature ; • Il est à retenir à la source sur tous les employés dont le salaire est supérieur à 60 000 F CFA ; • Payable au plus tard le 10 du mois suivant.
Redevance ORTB : article 125 du CGI	• Perçues chez toutes les personnes assujetties à un impôt sur les revenus. Les employés dont le salaire n'excède pas 60 000 FCFA sont dispensés du tarif

	de 3000 ; • Payable à fin mars (tarif de 1000) et fin juin (tarif de 3000) pour les personnes assujetties à l'ITS ; • Payable au moment du versement du 1er acompte de l'impôt sur le revenu pour les autres.
Impôt sur les Revenus Fonciers : article 101 du CGI	• Prélevé par les redevables (les locataires) ; • 12% du montant total annuel des loyers ; • Payable au plus tard le 10 du mois suivant la retenue.
Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) : articles 130 et suivants du CGI	• Perçu sur les prestations de services ; • Taux de 3 % pour ceux qui disposent du numéro IFU, 5% pour ceux qui n'en disposent pas et ceux qui ne sont pas connus au fichier des contribuables de la DGI ; • Déclaration et paiement au plus tard le 10 du mois suivant.
Taxe sur les véhicules à moteur (TVM) : articles 166 et suivants	• Perçue chez les propriétaires des véhicules à moteur d'au moins trois roues immatriculés au Bénin et utilisés pour le transport privé ou public des personnes ou des marchandises ; • Tarif de 150.000 ou 200.000 FCFA pour les véhicules des sociétés en fonction de la puissance fiscale ; • Tarif de 20.000 à 60.000 FCFA pour les véhicules de transport privé de personnes ou de marchandises en fonction de la puissance fiscale ; • Tarif de 38.000 à 136.000 FCFA

	pour les véhicules de transport public de personnes et de marchandises ; • Tarif de 15.000 FCFA pour les véhicules à trois roues exceptés les tricycles des handicapés moteurs ; • Payable au plus tard le 30 avril.
Retenue à la source sur les rémunérations dues aux prestataires non-Résidents **Art. 141 et suivants du CGI**	• Liquidée au taux de 10% pour les personnes physiques et 12% pour les personnes morales ; • Elle est calculée sur le montant des sommes dues aux personnes non résident et non établies au Bénin y compris les sommes et frais accessoires exposés par le débiteur au profit du prestataires ; • La retenue est opérée par le débiteur de la somme et reversée au plus tard le 10 du mois suivant celui du la constatation de la charge.
Impôt sur les Bénéfices d'Affaires **Art. 54 et du CGI**	• Personnes imposables: personnes physiques, les associés des SNC, des GIE, des sociétés en participation, des sociétés civiles ; • Taux: 30% réduit à 25% pour les établissements d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel ; • Impôt min: 1,5% des produits encaissables en général, 3% pour les BTP et 10% pour les entreprises à prépondérance immobilière avec min de 500 000F ; • Il est calculé sur le bénéfice imposable ; • Paiement par acomptes trimestriels.

Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers 15% **Art. 69 et suivants du CGI**	• Perçu sur les rémunérations versées aux membres des CA, Taux: 15% ; • Paiement au plus tard le 10 du mois suivant la retenue.

III- Avantages fiscaux au profit des OSC

A- Avantages fiscaux de droit commun au profit des ONG nationales

Les ONG nationales (régulièrement constituées et dont la gestion est désintéressée) sont exonérées de :

- l'Impôt sur les Sociétés (impôt sur bénéfices), art. 4 du CGI ;

- la TVA sur les services rendus bénévolement ou à un prix égal ou inférieur au prix de revient (art. 229, CGI).

NB : A ne pas confondre avec la TVA sur les achats de biens et de services. Celle-ci est due.

B- Avantages fiscaux et douaniers contenus dans l'accord-cadre

Exonération des droits et taxes exigibles à l'entrée, y compris la TVA, sur :

- les matériels et équipements ainsi que les véhicules importés au Bénin ou acquis sur place nécessaires à leur mission, à l'exception des prélèvements communautaires, de la Taxe de Statistique, du Timbre Douanier et de la Taxe de Voirie ;

- le matériel technique didactique, les ouvrages importés, à l'exception de la Taxe de Voirie ;

- les effets personnels importés par le personnel expatrié dans les six (06) premiers mois de son installation, à l'exception de la Taxe de Voirie ;

C- Avantages fiscaux de droit commun et ceux contenus dans les accords de siège au profit des ONG étrangères

1. **Cordon douanier :** exonération des droits et taxes, à l'exception de la taxe de voiries, sur:

- les dons et legs,

- les matériels, équipements, fournitures et autres articles usagés ;

- les véhicules importés au Bénin ou acquis sur place ;

- le matériel technique didactique importé;

- les effets personnels importés par le personnel international dans les six (06) premiers mois de son installation ;

2. **Régime intérieur:** exemption de :

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les services, matériel, équipements, les véhicules importés au Bénin ou acquis sur place et les achats effectués à l'intérieur ainsi que tous autres produits entrant le cadre de la réalisation de ses projets ;

- la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) art 167 du CGI;

- l'impôt sur les Sociétés art.4 CGI;

- la TVA sur les services rendus bénévolement à un prix inférieur ou égal au prix de revient Art.229 du CGI

- l'ITS sur les salaires du personnel pour le personnel expatrié des ONG étrangères si l'accord de siège le prévoit;

- du Versement Patronal sur Salaires (VPS) (Art. 192 du CGI).

D- Associations, Organisations socioprofessionnelles, Syndicats et Médias

✓ L'impôts sur les Sociétés Art. 4 du CGI ;

✓ La TVA Art 229 du CGI ;

✓ Exonération de TVA sur la composition, l'impression et la vente des journaux et périodiques en ce qui concerne les médias.

IV- Obligations et sanctions fiscales des OSC

A- Obligations fiscales

- L'immatriculation à l'IFU (Art.460 du CGI) ;
- La déclaration de modifications substantielles affectant l'exploitation de l'ONG (modification de statuts, changement de lieu d'exercice, de changement de dirigeant, etc.) dans un délai de 30 jours suivants (Art.461 du CGI) ;
- La déclaration annuelle des salaires au plus tard le 30 avril de chaque année (Art.472 du CGI) ;
- La déclaration et le paiement du Versement Patronal sur Salaire (VPS), au plus tard le 10 du mois suivant ;
- Le prélèvement, la déclaration et le reversement des retenues à la source, au plus tard le 10 du mois suivant ;
- Le dépôt du rapport d'activités (moral et financier), avant le 1er mai de chaque année auprès des services fiscaux de leur ressort territorial (c'est le CIME, ou le CIPE à défaut de CIME dans le département) ;

- La déclaration des résultats par les OSC qui ont créé des entreprises régulières exerçant des activités lucratives ;
- La déclaration de suspension, de cessation d'activités ou de cession, trois (03) mois avant la date de l'évènement ;
- L'enregistrement obligatoire des actes ou marchés constatant les adjudications ;
- Obligations de se faire délivrer une facture normalisée lors de toutes opérations d'achats de biens et services.

B- Sanctions fiscales

- Défaut d'immatriculation et/ou de déclaration de modifications substantielles et de dépôt de rapport d'activités (moral et financier) : amende 100.000 F (art 495 CGI). Cette amende est portée à 200 000F en cas de non régularisation dans un délais de 30 jours suivant une mise en demeure :
- Le défaut de reversement des prélèvements effectués entraine une pénalité de retard de 20% applicable au montant de la retenue (art. 491 CGI), cette pénalité est porté à 40% si retard excède deux mois. **Cette pénalité ne peut en aucun cas être inférieur à 100 000F** ;
- Le défaut de retenue et/ou de reversement de l'AIB est passible d'une amende égale à 100% de la retenue en plus de l'AIB non retenu ou reversé. Cette amende est réduite de moitié au premier manquement (art. 491 du CGI);

- Paiement tardif des impôts suite à réception d'avis : majoration de 10% (art 487 du CGI) ;

- Tenue de comptabilité irrégulière, amende 1 000 000F par exercice comptable (art. 500 du CGI);

- Opposition aux travaux des agents des impôts, amende 500 000F (art. 503 du CGI);

- Opposition à l'exercice du droit de communication de l'administration, amende 500 000F à l'expiration du délai de 8 jours de la mise en demeure. Cette amende est portée à 1 000 000F après 1 mois majorée de 100 000F par mois ou fraction de mois de retard en sus (Art. 503 du CGI) ;

- Amende 100 000F à 2 000 000F et/ou emprisonnement de 1 an à 5 ans (art 504 à 505) pour :

➢ les cas de fraude ou tentative de fraude;

➢ les dépositaires de deniers qui n'ont pas acquitté la totalité des impôts dus par les attributaires des fonds;

➢ les tiers détenteurs ou tiers saisis qui n'ont pas obtempéré aux avis qui leur ont été notifiés;

➢ quiconque a opéré les retenues à la source de tout impôt, droit ou taxe et s'est abstenu de les reverser dans les délais légaux;

➢ les personnes physiques qui auront à dessein briser les scellés de l'administration;

➢ quiconque aura délivré, utilisé ou présenté une fausse quittance ou une quittance falsifiée;

➢ la tenue de comptabilité irrégulière.

▪ Amende 100 000F à 2 000 000F et/ou emprisonnement de 1 an à 5 ans (art 504 à 505) pour :

➢ quiconque aura incité le public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt;

➢ quiconque a facturé illégalement la TVA ou s'est abstenu de la reverser dans les délais légaux;

➢ quiconque a usé de son influence, de sa fonction ou de sa position sociale pour faire échec à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt au bénéfice de tiers ou à son propre profit.

▪ Amende 250 000F à 1 500 000F pour les entreprises qui n'ont pas acquitté leurs impôts dans les délais (art. 506 du CGI).